

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 11/2530

พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ

โจทก์

นายวีระวุธ ขาวงาม

จำเลย

นายวีระวุธ ขาวงาม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335 จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวน มีประโยชน์ต่อ
การพิจารณาคดีลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 8 เดือน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน
(อันดับ 80,81 แผ่นที่ 2,81)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 80,000 บาท (อันดับ 63)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(สาระ เสาวมล-ชูเชิด รักตะบุตร-สุนทร จันทระศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>